

Referencia del Documento:

Diario Oficial/Normas Generales/Año 2012/DO 28/07/2012 DCTO 4 2012 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO

Ministerio de Vivienda y Urbanismo**APRUEBA PROYECTO PARCIAL DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE RENAICO, LOCALIDAD DE TIJERAL, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY N°16.282, ART. 27**

Santiago, 25 de enero de 2012.- Hoy se decretó lo que sigue:

Núm. 4.- Vistos: Lo dispuesto en el DL N° 1.305 de 1975, la ley N° 16.391, en especial su artículo 21 inciso cuarto; el artículo 27 del decreto N° 104 del Ministerio del Interior de 1977, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Título I de la ley N° 16.282; el DFL N° 458 de Vivienda y Urbanismo, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones; el DS N° 47, de Vivienda y Urbanismo, de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; el DS N° 150 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del 27 de febrero de 2010 (DO del 2 de marzo de 2010), que declara a las Regiones de Valparaíso, del Libertador Bernardo O'Higgins, del Maule, del Biobío, de la Araucanía y Metropolitana de Santiago como afectadas por la catástrofe derivada del sismo con características de terremoto ocurrido en dichas regiones el 27 de febrero de 2010; el DS N° 148 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del 23 de febrero de 2011 (DO 28 de marzo de 2011), que en su artículo primero extiende la vigencia de las medidas de excepción establecidas en la ley N° 16.282, por un plazo de doce meses; los acuerdos N°s 77 y 115 del 31 de agosto de 2011, y del 5 de diciembre de 2011, respectivamente, del Concejo Municipal de la I. Municipalidad de Renaico, y las facultades que me confiere el artículo 32 número 6° de la Constitución Política de la República de Chile.

Decreto:

Artículo 1°: Apruébase el Proyecto Parcial del Plan Regulador Comunal de Renaico, localidad de Tijeral, de conformidad a lo indicado en la Memoria Explicativa, el Estudio de Factibilidad, la Ordenanza Local y el Plano PRC 09209-2 denominado Proyecto Parcial del Plan Regulador Comunal de Renaico, localidad de Tijeral, elaborado a escala 1:2.500, documentos que por el presente decreto se aprueban.

Artículo 2°: Reemplázase el límite urbano de la localidad de Tijeral, de la comuna de Renaico, definido por resolución N°2, de 10 de febrero de 1995, del Gobierno Regional de la Araucanía, publicada en el Diario Oficial de 13 de agosto de 1996, por el nuevo límite urbano que fija el Proyecto Parcial del Plan Regulador Comunal de Renaico, localidad de Tijeral, que se aprueba por el presente decreto.

Artículo 3°: Apruébase la Ordenanza Local del Proyecto Parcial del Plan Regulador Comunal de Renaico, localidad de Tijeral, cuyo texto íntegro es el siguiente:

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES**Artículo 1**

La presente Ordenanza Local del Proyecto Parcial del Plan Regulador Comunal de Renaico, localidad de Tijeral, es el documento normativo que junto con la Memoria Explicativa, el Estudio de Factibilidad y el Plano PRC 09209-2 denominado "Proyecto Parcial Plan Regulador Comunal de Renaico, localidad de Tijeral", constituyen un solo cuerpo legal.

Artículo 2

El área urbana reglamentada en el presente Plan, está comprendida por la línea poligonal cerrada, definida por los puntos T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 y T1, que constituyen el límite urbano y cuya descripción de puntos y tramos se establecen en el artículo 3 "Descripción del límite urbano" de esta Ordenanza Local, de acuerdo a lo graficado en Plano PRC 09209-2 denominado "Proyecto Parcial Plan Regulador Comunal de Renaico localidad de Tijeral".

CAPÍTULO II LÍMITE URBANO**Artículo 3 "Descripción del límite urbano"**

El límite urbano del área normada por el presente Plan se define de conformidad con la descripción de puntos y tramos que se detallan a continuación:

Punto	*Coordenadas		Descripción del Punto	Tramo	Descripción del Tramo
	X	Y			
T1	709301	5820974	Intersección del eje Estero Itraque con prolongación del borde sur del cauce del Río Vergara.		
T2	710091	5821572	Intersección de prolongación del borde sur del cauce del Río Vergara con eje del Estero Tijeral.	T1-T2	Borde sur del cauce del Río Vergara que une los puntos T1 y T2.
T3	710688	5821087	Intersección del eje del Estero Tijeral con línea paralela trazada a 250 m al oriente del eje de la Carretera Ruta 180.	T2-T3	Eje del Estero Tijeral, que une los puntos T2 y T3.
T4	710363	5820393	Intersección de línea paralela trazada a 250 m al oriente del eje de la Ruta 180 con eje del Camino a Mininco.	T3-T4	Línea recta que une los puntos T3 y T4.
T5	710043	5820276	Intersección del eje de la Ruta 180 con línea paralela trazada a 330 m al sur poniente del eje de Calle Las Lenguas.	T4-T5	Línea recta que une los puntos T4 y T5.
T6	709859	5820553	Intersección de línea paralela trazada a 330 m al sur poniente del eje de Calle Las Lenguas con línea paralela trazada a 150 m al sur del eje de Calle Angol.	T5-T6	Línea recta que une los puntos T5 y T6.
T7	709383	5820587	Intersección del eje Estero Itraque con línea paralela trazada a 150 m al sur del eje de Calle Angol.	T6-T7	Línea paralela trazada a 150 m al sur de Calle Angol que une los puntos T6 y T7.
				T7-T1	Eje del Estero Itraque, que une los puntos T7 y T1.

*Coordenadas WGS 84, Huso 18S.

CAPÍTULO III VIALIDAD ESTRUCTURANTE Y ESTACIONAMIENTOS

Artículo 4 "Vialidad estructurante"

La red vial estructurante del Plan está conformada por las siguientes vías existentes:

Código vía	TRAMO		Ancho entre Líneas Oficiales (metros)	Clasificación de la Vía	Observaciones
	DESDE	HASTA			
Calle Angol	Limite Urbano Poniente	Calle Caupolicán	13,50	Servicio	Vía asimilada a vía de Servicio conforme al art. 2.3.1. de la OGUC.
Calle Plaza	Calle Caupolicán	Calle Angol	11	Servicio	Vía asimilada a vía de Servicio conforme al art. 2.3.1. de la OGUC.
	Calle Angol	Ruta 180	10	Servicio	Vía asimilada a vía de Servicio conforme al art. 2.3.1. de la OGUC.
Calle Caupolicán	Calle Angol	Calle Orompello	13,5	Servicio	Vía asimilada a vía de Servicio conforme al art. 2.3.1. de la OGUC.
	Calle Orompello	Calle San Pedro	18	Servicio	
	Calle San Pedro	Calle Plaza	20	Servicio	

Artículo 5 "Estacionamientos"

Se establece la siguiente dotación mínima de estacionamientos:

USO	Nº DE ESTACIONAMIENTOS MÍNIMOS
RESIDENCIAL	
Vivienda.	1 por vivienda.
Hotel, motel, residenciales, hogares de acogida.	1 cada 25 m ² de superficie edificada.
Vivienda colectiva.	estacionamientos de visitas: 1 estacionamiento cada 4 unidades de vivienda.

EQUIPAMIENTO	
CIENTIFICO	
Todos.	1 cada 75 m ² superficie edificada.
SALUD	
Cementerios y crematorios.	1 por cada 50 m ² de superficie de predio.
Hospitales, Clínicas, policlínicos, consultorios, postas, centros de rehabilitación.	1 por cada 60 m ² de superficie edificada.
COMERCIO	
Centros comerciales, grandes tiendas, supermercados, mercados, locales comerciales.	1 por cada 60 m ² de superficie edificada.
Estaciones o centros de servicio automotor.	1 por cada 30 m ² de superficie edificada.
Restaurantes, fuentes de soda, bares, discotecas y similares.	1 cada 25 m ² de superficie edificada.
CULTO Y CULTURA	
Catedrales, templos, santuarios, sinagogas, mezquitas.	1 cada 20 m ² de superficie edificada.
Centros culturales, museos, bibliotecas, salas de concierto o espectáculos, cines, teatros, galerías de arte, auditorios, centros de convenciones, exposiciones o difusión de toda especie.	1 cada 50 m ² de superficie edificada.
Medios de comunicación, canales de televisión, radio y prensa escrita.	1 cada 30 m ² de superficie edificada.
DEPORTE	
Estadios.	1 cada 50 m ² de superficie edificada.
Gimnasios, centros y clubes deportivos. Saunas, baños turcos, recintos destinados a deporte o actividad física en general	1 cada 40 m ² de superficie edificada.
Canchas y/o multicanchas con graderías.	1 cada 60 m ² de superficie edificada.
Piscinas, techadas o al aire libre.	1 cada 50 m ² de superficie edificada.

EDUCACION	
Enseñanza básica, básica especial y prebásica, enseñanza media, pre- universitarios.	1 cada 45 m ² de superficie edificada.
Enseñanza superior, técnica, centros de capacitación, de orientación o de rehabilitación conductual.	1 cada 60 de superficie edificada.
ESPARCIMIENTO	
Todos.	1 cada 50 m ² de la superficie del predio.
SEGURIDAD	
Todos.	1 cada 60 m ² superficie edificada.
SERVICIOS	
Todos	1 por cada 60 m ² de superficie edificada.
SOCIAL	
Todos	1 por cada 100 m ² de superficie edificada.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	
Industria	1 cada 180 m ² de superficie edificada
Almacenamiento y Bodegaje.	1 cada 280 m ² de superficie edificada
Talleres, garajes y similares	1 cada 120 m ² de superficie edificada
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	
Terminal rodoviario	1 cada 30 m ² de superficie edificada
Estación ferroviaria	1 cada 10 m ² de superficie edificada
INFRAESTRUCTURA SANITARIA	
Todos	1 cada 300 m ² superficie del predio.
INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA	
Todos.	1 cada 300 m ² de superficie del predio.

Para los edificios destinados exclusivamente a equipamiento, se prohíbe el uso compartido de la exigencia de estacionamientos requeridos.

Todos los edificios clasificados como de uso público deberán considerar un estacionamiento para bicicletas por cada 10 estacionamientos para vehículos motorizados que contemple el proyecto.

CAPÍTULO IV NORMAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

Artículo 6 "Áreas restringidas al desarrollo urbano"

Zonas no edificables:

Corresponde a la faja no edificable bajo los tendidos eléctricos, de acuerdo con el artículo 56 del DFL N° 1 de Minería de 1982, y la normativa que las rige. En esta faja sólo podrán autorizarse actividades transitorias siempre que éstas se ajusten a la normativa específica que las regula.

Áreas de riesgo:

En el presente Plan, se constituyen las siguientes áreas de riesgo:

AR-1: Área riesgo 1; Zona inundable o potencialmente inundable cerca de ríos.

AR-2: Área de riesgo 2; Zona propensa a avalancha, rodados, aluviones o erosión acentuada.

Para autorizar proyectos que estén bajo estas áreas de riesgo, requerirán den cumplimiento con lo señalado en el artículo 2.1.17. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Las normas urbanísticas aplicables serán las establecidas en el artículo 10 de esta Ordenanza Local.

Artículo 7 "Cierros"

Los cierros de los sitios eriazos y propiedades abandonadas que enfrenten el espacio público deben tener carácter definitivo de una altura mínima de 2,00 m y deberán ser 100% transparentes.

Artículo 8 "Cuerpos salientes"

Se permiten cuerpos salientes que sobresalgan del plano vertical levantado sobre la línea oficial, a partir de una altura mínima

de 3 metros medidos en todos y cada uno de los puntos de la línea oficial a partir del nivel de la acera hasta un ancho de 1,80 m.

Artículo 9 "Cuerpos salientes sobre el antejardín"

Se permiten cuerpos salientes sobre el antejardín que sobresalgan del plano vertical levantado de la línea de edificación, a una altura mínima de 3 metros medidos desde el nivel de suelo natural. Su proyección no podrá exceder 1/3 del ancho del antejardín, y deberán mantener una distancia mínima de 2 m. al medianero y respetar la rasante como si se tratase de un volumen aislado.

CAPÍTULO V NORMAS URBANÍSTICAS

Artículo 10 "Zonificación"

El Proyecto Parcial de Plan Regulador Comunal de Renaico, localidad de Tijeral, comprende las siguientes zonas, que se encuentran graficadas en el Plano PRC 09209-2 y que se indican a continuación:

ZONAS mixtas.	
Z-1	Zona 1 Centro.
Z-2	Zona 2 Borde Centro.
Z-3	Zona 3 Apoyo a la Ruta.
Z - AV	Zona de área verde.

Las normas urbanísticas de cada zona son las siguientes:

ZONA Z- 1 (ZONA 1 CENTRO)

USOS DE SUELO PERMITIDOS	USOS DE SUELO Y DESTINO PROHIBIDOS
RESIDENCIAL	Todos aquellos no señalados como permitidos.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS INOFENSIVAS	
INDUSTRIA	Todos aquellos no señalados como permitidos.
BODEGAJE Y TALLERES EQUIPAMIENTO	Todos aquellos no señalados como permitidos.
CIENTIFICO	Todos aquellos no señalados como permitidos.
COMERCIO	Estaciones o Centros de Servicio Automotor, locales de Venta Automóviles,
CULTO Y CULTURA	Todos aquellos no señalados como permitidos.
DEPORTE	Autódromos.
EDUCACION	Todos aquellos no señalados como permitidos.
ESPARCIMIENTO	Zoológicos.
SALUD	Cementerios y crematorios.
SEGURIDAD	Cárceles, Centros de detención. Centros de internación provisoria, Centros cerrados de privación de libertad.
SERVICIOS	Todos aquellos no señalados como permitidos.
SOCIAL	Todos aquellos no señalados como permitidos.
CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN	
SUPERFICIE DE SUBDIVISION PREDIAL MÍNIMA	400 m ²
COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DE SUELO.	0,5 para uso residencial y para actividades productivas. 0,7 para uso equipamiento.
COEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD	1,4 para uso residencial y equipamiento. 1,0 para actividades productivas
ALTURA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN	10 metros para uso residencial y equipamiento. 8 metros para actividades productivas
SISTEMA DE AGRUPAMIENTO	Aislado - Pareado-Continuo para uso residencial y equipamiento. Aislado para actividades productivas.
ALTURA MÁXIMA DE CONTINUIDAD.	10 metros.
ADOSAMIENTO	Se prohíbe para actividades productivas.
PORCENTAJE MÁXIMO DE CONTINUIDAD PARA LA EDIFICACIÓN CONTINUA	50%
DISTANCIAMIENTO MÍNIMO A LOS DESLINDES.	Para uso residencial y equipamiento. Según OGUC. 4 metros para actividades productivas.
ANTEJARDÍN	3 metros.
DENSIDAD HABITACIONAL BRUTA MÁXIMA	140 hab/ha

Para autorizar proyectos en esta zona y que estén bajo el área de riesgo AR-2, a que se refiere el artículo 6 de esta Ordenanza Local, requerirán den cumplimiento con lo señalado en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Las normas urbanísticas aplicables a dichos proyectos, serán las establecidas para la presente zona una vez que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

ZONA Z- 2 (ZONA 2 BORDE CENTRO)

USOS DE SUELO PERMITIDOS	USOS DE SUELO Y DESTINO PROHIBIDOS
RESIDENCIAL	Todos aquellos no señalados como permitidos.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS INOFENSIVAS	
INDUSTRIA	Todos aquellos no señalados como permitidos
BODEGAJE Y TALLERES	Todos aquellos no señalados como permitidos
EQUIPAMIENTO	
CIENTIFICO	Todos aquellos no señalados como permitidos
COMERCIO	Estaciones o Centros de Servicio Automotor, locales de Venta Automóviles, , Discotecas, bares, cantinas, Salas de Baile.
CULTO Y CULTURA	Todos aquellos no señalados como permitidos
DEPORTE	Autódromos.
EDUCACION	Centros de orientación o rehabilitación conductual.
ESPARCIMIENTO	Zoológicos, Casinos, Salones de Juego, parques de entretenimientos.
SALUD	Cementerios y crematorios.
SEGURIDAD	Cárceles, Centros de detención, Centros de internación provisoria, Centros cerrados de privación de libertad.
SERVICIOS	Todos aquellos no señalados como permitidos.
SOCIAL	Todos aquellos no señalados como permitidos.
CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACION	
SUPERFICIE DE SUBDIVISION PREDIAL MÍNIMA	500 m ²
COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DE SUELO	0,3 para uso residencial y para actividades productivas 0,5 para uso equipamiento.
COEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD	0,5
ALTURA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN	8 metros.
SISTEMA DE AGRUPAMIENTO	Aislado- Pareado, para uso residencial y equipamiento. Aislado para actividades productivas.
ADOSAMIENTO	Se prohíbe para actividades productivas.
DISTANCIAMIENTO	Según OGUC.
ANTEJARDÍN	5 metros.
DENSIDAD BRUTA MÁXIMA	70 hab/ha.

ZONA Z-3 (ZONA 3 APOYO A LA RUTA)

USOS DE SUELO PERMITIDOS	USOS DE SUELO Y DESTINO PROHIBIDOS
RESIDENCIAL	Todos aquellos no señalados como permitidos.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	
INOFENSIVAS Y MOLESTA	Todos aquellos no señalados como permitidos.
INFRAESTRUCTURA	
TRANSPORTE	Estaciones ferroviarias, Recintos marítimos, portuarios o aeroportuarios.
SANITARIA	Plantas de tratamiento aguas servidas, Plantas de captación de agua potable, Rellenos sanitarios.
ENERGETICA	Centrales o plantas de generación de energía, centrales de telecomunicaciones.
EQUIPAMIENTO	
CIENTIFICO	Todos aquellos no señalados como permitidos.
COMERCIO	Todos aquellos no señalados como permitidos.
CULTO Y CULTURA	Todos aquellos no señalados como permitidos.
DEPORTE	Autódromos.
EDUCACION	Todos aquellos no señalados como permitidos.
ESPARCIMIENTO	Zoológicos.
SALUD	Cementerios y crematorios.
SEGURIDAD	Cárceles, Centros de detención, Centros de internación provisoria, Centros cerrados de privación de libertad.
SERVICIOS	Todos aquellos no señalados como permitidos.
SOCIAL	Todos aquellos no señalados como permitidos.
CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACION	
SUPERFICIE DE SUBDIVISION PREDIAL MÍNIMA	500 m ²
COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DE SUELO	0,3 para uso residencial 0,5 para equipamiento. 0,7 para actividades productivas e infraestructura.
COEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD	0,5 para uso residencial 1 para equipamiento. 1,4 para actividades productivas e infraestructura.
ALTURA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN	8 metros para uso residencial 13 metros para equipamiento y actividades productivas
SISTEMA DE AGRUPAMIENTO	Aislado.
ADOSAMIENTO	Se prohíbe para equipamiento, actividades productivas e infraestructura.
DISTANCIAMIENTO	Según OGUC. 4 metros para actividades productivas e infraestructura.
ANTEJARDÍN	5 metros para uso residencial, equipamiento y actividades productivas. 10 metros para infraestructura.
DENSIDAD BRUTA MÁXIMA	70 hab/ha.

Z-AV (ZONA DE ÁREA VERDE)

Corresponden a zonas definidas en el presente plan que pueden ser terrenos particulares como fiscales que no son bienes nacionales de uso público, los cuales se regirán de acuerdo a lo señalado en la OGUC.

CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACION	
SUPERFICIE PREDIAL MÍNIMA	2.500 m ²
COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DE SUELO.	0,2
COEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD	0,2
ALTURA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN	7 metros
SISTEMA DE AGRUPAMIENTO	Aislado.
ADOSAMIENTO	Se prohíbe.
DISTANCIAMIENTO	Según OGUC.
ANTEJARDÍN	10 metros

Para autorizar proyectos en esta zona y que estén bajo el área de riesgo AR-1 o AR-2, a que se refiere el artículo 6 de esta Ordenanza Local, requerirán den cumplimiento con lo señalado en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Las normas urbanísticas aplicables a dichos proyectos, serán las establecidas para la presente zona una vez que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

CAPÍTULO VI NORMAS SUPLETORIAS

Artículo transitorio: "Red vial estructurante intercomunal existente y propuesta".

Las disposiciones establecidas en este artículo regirán hasta la aprobación de un Plan Regulador Intercomunal que incluya el área urbana del presente Plan, de acuerdo a lo señalado en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

NOMBRE DE LA VÍA	TRAMO	ANCHO EXISTENTE ENTRTE LINEAS OFICIALES (EN METROS)	ANCHO PROYECTADO ENTRTE LINEAS OFICIALES (EN METROS)	OBSERVACIONES	CLASIFICACION
Ruta 180	De límite urbano norte a límite urbano sur	E 40	P 50	Ensanche costado oriente en 10 m.	Expresa
Camino a Mininco	De Ruta 180 a límite urbano sur oriente	E 20	P 30	Ensanche Ambos costados en 5 m	Troncal

Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Rodrigo Pérez Mackenna, Ministro de Vivienda y Urbanismo.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Juan Carlos Jobet Eluchans, Subsecretario de Vivienda y Urbanismo.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División de Infraestructura y Regulación
Subdivisión Jurídica

Cursa con alcances el decreto N° 4, de 2012, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba el Proyecto Parcial del Plan Regulador Comunal de Renaico, localidad de Tijeral

N° 44.186.- Santiago, 23 de julio de 2012.

Esta Contraloría General ha dado curso al decreto de la suma, que aprueba el "Proyecto Parcial del Plan Regulador Comunal de Renaico, localidad de Tijeral", de conformidad con lo previsto en el decreto N° 104, de 1977, del Ministerio del Interior -que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Título I de la ley N° 16.282, que contiene disposiciones permanentes para casos de sismos o catástrofes-, por cuanto se ajusta a derecho.

Sin perjuicio de lo anterior, esta Entidad de Fiscalización entiende que la mención a la superficie predial mínima efectuada en el cuadro de "Condiciones de Subdivisión y Edificación", de la zona "Z-AV (ZONA DE ÁREA VERDE)", contenido en el artículo 10 "Zonificación" de la Ordenanza Local que se viene aprobando, corresponde a la superficie de subdivisión predial mínima. Asimismo, debe precisarse que el uso de suelo permitido para dicha zona corresponde a área verde.

Con los alcances que anteceden se ha dado curso al acto administrativo señalado.

Saluda atentamente a Ud., Ramiro Mendoza Zúñiga, Contralor General de la República.

Al señor

Ministro de Vivienda y Urbanismo

Presente.